

1500220-51.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123485/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 24792721 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 2123485 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Iranildo Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500220-51.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500220-51.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123485/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 24792721 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 2123485 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Iranildo Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Iranildo Alves da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III (estabelecimento de ensino), ambos da

Lei 11.343/06, porque, segundo a peça acusatória, no dia 06 de maio de 2022, por volta das 09h30min, na Rua Maria Vilma Buck Bertaia, 253, Jardim Odecio Degan, nesta cidade e comarca, nas imediações do estabelecimento de ensino EMEIEF Aracy Nogueira Guimarães, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de maconha, pesando aproximadamente 56,6g, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, com peso aproximado de 6,2g, e 71 (setenta e uma) porções de cocaína, com cerca de 37,7g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 106), a qual foi juntada às fls. 111/113, com denúncia recebida às fls. 114/115.

Em primeira audiência, ouvida uma testemunha arrolada na denúncia (fl. 127).

Em continuação, ouvida a outra testemunha arrolada na denúncia. e interrogado o réu (fl. 162).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 157/161), ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 172/183).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.21/23, pelo auto de exibição e apreensão de fls.25/26, pelas imagens de fls.27, pelo laudo de constatação de fls.29/35, pelo depósito de fls.73, pelo laudo toxicológico de fls.75/78, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

O investigador MÁRCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN narrou que é componente do Grupo de Operações Especiais. Na data dos fatos, as equipes se dividiram de modo que o depoente permaneceu sozinho. O depoente visualizou um indivíduo de bicicleta, o qual, na sequência, se dirigiu a um veículo CHEVROLET/VECTRA, ao lado de onde ele escondeu a droga. Ato contínuo, viu aquele indivíduo realizando vendas com o produto extraído desse pacote que ele havia escondido. Ficou de viva voz com os outros policiais para que eles não abordassem a pessoa errada, passando as características do indivíduo. Ele visualizou 3 vendas dessa droga que ele escondeu próxima ao veículo.

O investigador Rogério José da Silva corroborou o depoimento do colega, explicando como se deu a abordagem.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que os policiais, ao descobrirem que ele tinha passagem, disseram que iriam forjar drogas contra eles.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

Os policiais não conheciam o réu antes dos fatos e este disse desconhecer que tivessem qualquer motivo para prejudicá-lo.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos.

Nesse sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Houve, ainda, diversas contradições entre o depoimento do réu em sede policial (fls. 09/10) e a narrativa apresentada por ele na data de hoje, conforme bem ressaltado nas reperguntas feitas pelo Ministério Público, o que também contribui para enfraquecer a narrativa do réu.

Por fim, imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas

estava sendo praticado nas imediações de entidades recreativas. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que os acusados comercializavam entorpecentes erigindo diretamente os frequentadores do local como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva (nesse sentido, Apelação Criminal nº 0000588-13.2017.8.26.0551, C. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 1º de setembro de 2020).

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, para que não haja bis in idem com o que se deliberará na próxima fase, estabeleço a pena no mínimo, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, os quais fixo no patamar mínimo, à míngua de maiores dados sobre a situação financeira do acusado. Na segunda fase da aplicação da reprimenda, diante da reincidência específica (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000588-13.2017.8.26.0551- fl. 43), elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

Diante do disposto no artigo 40, inciso III (estabelecimento de ensino), da Lei 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Diante da reincidência, o regime inicial será o fechado.

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu Iranildo Alves da Silva, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III (estabelecimento de ensino), ambos da Lei 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.C.

Limeira, 09 de novembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA